

**CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO AL
MERCADO REGULADO**

**CÓDIGO DE
CONVOCATORIA
CP-ESOC2025-001**

**PLIEGO DEFINITIVOS DE CONDICIONES
PERÍODO: 12 de febrero de 2026 – 11 de febrero de 2027**

Cali - Valle del Cauca, diciembre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA	3
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR	5
4. PROPONENTES POR CALIFICAR	6
5. REQUISITOS HABILITANTES	7
6. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS	7
7. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	9
8. AUDIENCIA PÚBLICA	11
9. GARANTÍAS	12
10. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS	12
11. MODIFICACIÓN AL CONTRATO	12
12. ANEXOS	

1. INTRODUCCIÓN

EMPRESA DE ENERGIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP, en adelante EMSEROCCIDENTE SA ESP, es una empresa de servicios públicos privada, de nacionalidad colombiana legal constituida por Escritura Pública No. 3774 del 27 de septiembre de 2013 Notaria Veintiuno de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, el 03 de octubre de 2013 con el No. 11613 del Libro IX, con domicilio en Cali, identificada tributariamente con NIT 9900.662.075-7, cuyo objeto social prestación de servicios públicos en general de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo, y gas combustible.

En desarrollo de lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y en cumplimiento de las resoluciones por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, en especial la Resolución 130 de 2019, EMSEROCCIDENTE SA ESP está interesada en recibir propuestas para el suministro de energía y potencia para la atención de su mercado regulado, según las condiciones establecidas en la presente convocatoria.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

2.1 OBJETO

El objeto de este documento es invitar, bajo los términos y condiciones establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101-033-2023, a las empresas interesadas en presentar propuestas para el suministro de la energía eléctrica que EMSEROCCIDENTE SA ESP requiere para atender la demanda comercial regulado durante el periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2026 al 11 de febrero de 2027, teniendo en cuenta los productos que se definen en estos términos. Esta energía eléctrica involucra la potencia eléctrica asociada.

EMSEROCCIDENTE SA ESP podrá contratar la energía objeto de estos términos con uno o varios proponentes, hasta la energía y precio indicado en la Oferta de Reserva entregada.

Será responsabilidad del oferente que resulte adjudicado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para celebrar y ejecutar el contrato de suministro de energía.

2.2 DEFINICIONES

- ASIC: Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.
- CONTRATO: Es el vínculo que surge entre EMSEROCCIDENTE SA ESP y el oferente que resulte adjudicado, en donde se establecen los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía.
- ENERGÍA RESERVA: Cantidad máxima de energía indicada en la oferta reserva.
- OFERENTE: Agente del mercado que remite una oferta a una convocatoria con la intención de ser adjudicada.
- OFERTA RESERVA: Condiciones de precio o cantidad fijadas por EMSEROCCIDENTE SA ESP a partir de la cual la oferta remitida por un oferente es descalificada en la evaluación de las ofertas.
- PRECIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Es el precio de la energía eléctrica ofrecida por el proponente expresado en pesos colombianos (\$/kWh). Este no corresponde a una estructura de costos, sino que obedece a un precio de mercado donde el proponente asume el riesgo de la actividad de generación en el país.
- PRECIO RESERVA: Corresponde al precio ponderado máximo al cual

- SICEP: Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas, administrado por el operador del mercado XM.
- VENDEDOR: Empresa(s) con la(s) cual(es) EMSEROCCIDENTE SA ESP firmará contrato(s) para la compra de energía y potencia eléctrica.

2.3 NOMBRE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO, TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO

Para los efectos que se requieran, la correspondencia relacionada con la presente Convocatoria Pública deberá ser dirigida a EMSEROCCIDENTE SA ESP S.A.S. E.S.P a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables:

Nombre Encargado: Sharon Montaña
Teléfono Encargado: 311 3482849
E-mail Encargado: facturacionemseroccidente@gmail.com

2.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO

El desarrollo de la presente convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA
Publicación de la convocatoria o del aviso.	28/12/2025	
Publicación Pliego de condiciones para consulta.	29/12/2025	
Observaciones al Pliego de condiciones en consulta.	4/01/2026	
Publicación Pliego de condiciones definitivos.	8/01/2026	
Entrega de Oferta Reserva por EMSEROCCIDENTE.	22/01/2026	18:00
Presentación de las ofertas y de los Requisitos Habilitantes por parte de los oferentes.	22/01/2026	18:00
Publicación del lugar, fecha y hora de la audiencia pública.	28/01/2026	
Envío al ASIC de oferentes habilitados para participar en la convocatoria.	2/02/2026	
Evaluación de resultados en audiencia pública.	4/02/2026	16:00
Declaratoria Desierta (sí aplica)	6/02/2026	
Formalización de los contratos.	23/02/2026	
Remisión del informe de resultados al ASIC	25/02/2026	
Registro de los contratos ante el ASIC	27/02/2026	

2.5 PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONSULTA

Las consultas que surjan de la presente convocatoria deberán ser remitidas al correo electrónico facturacionemseroccidente@gmail.com dentro de los plazos establecidos en el cronograma. No serán respondidas inquietudes que se realizan después de la hora y fecha límite o por medios diferentes al correo electrónico acá dispuesto.

2.6 LUGAR DE ENTREGA DE LA ENERGIA

EMSEROCCIDENTE SA ESP recibirá la energía contratada en los puntos de fronteras comerciales establecidas y registradas ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC. EMSEROCCIDENTE SA ESP asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

3. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

EMSEROCCIDENTE SA ESP requiere contratar el suministro de energía para atender su demanda regulada durante el periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2026 al 11 de febrero de 2027, de acuerdo con las cantidades solicitadas en los anexos 3 del presente pliego de condiciones. EMSEROCCIDENTE SA ESP podrá contratar con uno o varios oferentes que presenten propuesta para cada uno de los meses de cada uno de los productos solicitados, bajo las modalidades PAGUE LO DEMANDADO CON TOPE.

3.1 RESUMEN DEL PRODUCTO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo Demandado
TIPO DE CARGA	Plano 24 horas, todos los días de todos los meses del período a contratar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el anexo 3.
VIGENCIA DEL CONTRATO	12 de febrero de 2026 – 11 de febrero de 2027
MERCADO DE REFERENCIA	Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO (MWh)	5,988
INDEXADOR	Ipp Serie oferta interna publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces. Mes base noviembre del 2025.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Los descritos en el presente pliego de condiciones. Aplican todas las tecnologías.

Las curvas de carga de los productos a contratar se encuentran en el anexo 3. Los oferentes deberán realizar sus ofertas con la misma distribución horaria de dicho anexo.

No se tendrán en cuenta ofertas con curvas de carga diferente a las solicitadas.

El agente deberá indicar si la oferta está condicionada a adjudicación total o adjudicación parcial para todo el periodo de cada uno de los productos ofertados. En caso de no indicarse alguna de las condiciones anteriores, se asumirá que la adjudicación podrá ser parcial para todo el periodo del producto ofertado sin que haya afectación en el precio.

4. PROPONENTES POR CALIFICAR

Podrán participar en esta convocatoria pública como proponentes, todos los agentes generadores y comercializadores, que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista que estén registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC – XM S.A. E.S.P. No podrá participar el proponente que, a la fecha de cierre de la oferta, tenga activo un proceso de limitación de suministro.

4.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrán participar en esta convocatoria, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona con EMSEROCCIDENTE SA ESP, las personas que se encuentren dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley.

No calificarán para presentar propuestas las Empresas que:

- a. Se encuentren en proceso de liquidación o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
- b. No se encuentren registradas ante el ASIC al momento de presentación de la propuesta.

El Agente deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas en la carta de presentación. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación.

5. REQUISITOS HABILITANTES

El oferente deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, anexando la documentación exigida. La entrega por parte de los oferentes de los documentos o requisitos habilitantes se realizarán al ASIC a través de la plataforma del SICEP.

A continuación, se indican los requisitos habilitantes:

- a. Carta de presentación suscrita por el Representante Legal o por quien acredite estar legalmente autorizado para ello. Ver Anexo 1 de este documento. *Subsanable cuando es presentado y existen falencias en el contenido.*
- b. Certificado de existencia y representación legal con fecha no superior a 30 días de la fecha de cierre.

En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, se deben allegar las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, suscribir el contrato y todas relacionadas con la presente convocatoria. *Subsanable.*

- c. Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC con vigencia inferior a 30 días de la fecha de cierre. *Subsanable*.
- d. Garantía de seriedad de la oferta o propuesta. El Oferente deberá presentar un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que ampare los perjuicios derivados del incumplimiento de las propuestas *Subsanable cuando es presentado y existen falencias en el contenido*.
- e. RUT actualizado, *Subsanable*.
- f. En caso de que el oferente participe por medio de un apoderado, deberá allegar Poder de Representación autenticado ante Notario, en donde constará expresamente los términos de la representación, su alcance y la facultad para obligarlo. *Subsanable*.

6. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS

Los oferentes deben ofertar, para el(los) productos de su preferencia, el porcentaje de suministro en el formato del Anexo 3A Cantidades y curva horaria bajo la modalidad definida en el producto y por hasta las cantidades solicitadas, de acuerdo con la distribución horaria de la demanda comercial de EMSEROCCIDENTE.

Para cada producto, los oferentes deberán ofertar el precio en pesos por Kilovatio hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo en pesos constantes de noviembre de 2025, de acuerdo con el Anexo 3. Los precios ofertados deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de la convocatoria sean responsabilidad del Oferente. No serán aceptadas ofertas que presenten condiciones diferentes a las enunciadas.

6.1 ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

La metodología para la actualización de los precios monomios propuestos por el Oferente en su Oferta, será la siguiente:

$$\text{Precio } m = \text{Precio} * \text{IPPM}/\text{IPPo}$$

Donde:

IPPM: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de suministro.

IPPo: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de referencia, noviembre de 2025.

Precio: Precio monomio de suministro de referencia, en \$/kWh de noviembre de 2025.

Precio m: Precio a liquidar en el mes de suministro. Este precio estará redondeado a dos cifras decimales.

El IPP serie oferta interna será el provisional o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante circular CREG 014 de 2021 o aquella que la modifique, sustituya o adicione.

Teniendo en cuenta que EMSEROCCIDENTE SA ESP podrá efectuar adjudicaciones totales o parciales de la energía ofrecida, se entiende que el precio mensual ofertado será el mismo para cualquier cantidad adjudicada.

6.2 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Los precios ofrecidos deberán contener todos los costos, impuestos y contribuciones vigentes que afecten los precios del oferente. Cualquier nueva carga impuesta legalmente a cualquiera de las

partes será asumida de conformidad con la Ley Aplicable por cada una de las Partes, según corresponda.

6.3 FORMA DE PAGO

El pago correspondiente a la energía consumida se realizará a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será efectuado el día hábil inmediatamente anterior.

6.4 FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán registrar en el SICEP, los archivos en formato PDF con la totalidad de los requisitos habilitantes y un (1) archivo en formato EXCEL con las cantidades y precios para cada oferta presentada, de acuerdo con los anexos 3 de los presentes términos de referencia. No se requiere la entrega de documentos en físico, sin embargo, los documentos en los que aplique deberán contar con firma digital de certicámara; en caso de no contar con firma digital, el pagaré en blanco deberá ser remitido a las instalaciones de EMSEROCCIDENTE SAS ESP a más tardar el 22 de enero de 2026 en original con firma manuscrita por correo certificado a la dirección: Calle 6 # 52a-45 TO B piso 2 LC 6, Cali - Valle a la atención de Sharon Montaña.

Las ofertas (Requisitos Habilitantes y Oferta de Cantidades y Precios) deberán ser registradas por los agentes en el SICEP, en el horario establecido en el cronograma del presente proceso conforme a l numeral 2.4.

6.5 PLAZO DE ENTREGA DE OFERTA DE RESERVA

EMSEROCCIDENTE SA ESP registrará en el SICEP una Oferta Reserva para cada producto solicitado dentro del horario establecido en el cronograma del presente proceso conforme al numeral 2.4. con las condiciones de precio ponderado y cantidades fijas en el producto requerido. Las cantidades de energía fijas indicadas en la oferta reserva determinarán el tope de la demanda hasta donde EMSEROCCIDENTE SA ESP estará dispuesta a adjudicar sin superar su demanda comercial regulada.

6.6 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

EMSEROCCIDENTE SA ESP verificará la información que el SICEP remita dentro del marco de la presente convocatoria y realizará a los oferentes las solicitudes de aclaraciones o subsanaciones a los que haya lugar.

El oferente podrá remitir la información que considere pertinente para aclarar o subsanar hasta el plazo establecido en el cronograma del presente proceso conforme al numeral 2.4; si el oferente dentro del plazo antes señalado no atiende la solicitud o la subsanación no es completa, la oferta no será tenida en cuenta.

7. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, EMSEROCCIDENTE SA ESP evaluará las ofertas de los agentes que hayan sido habilitados en función de los pliegos definitivos de la convocatoria y transferidas por el ASIC. El objetivo de adjudicación será minimizar los costos de compra de energía y reducir el riesgo asociado a la volatilidad de bolsa.

EMSEROCCIDENTE SA ESP podrá presentar en la convocatoria su Oferta de reserva para los productos requeridos, en la cual expresará su condición de adjudicación en precio o cantidad, oferta que será la base para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

Para la evaluación de la oferta económica de cada producto se procederá conforme se indica a continuación:

Causas Generales de descalificación y/o rechazo de ofertas

EMSEROCCIDENTE, descalificará o rechazará aquellas propuestas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- La no presentación de cualquier requisito de participación, descritos en el numeral 2 REQUISITOS HABILITANTES que sean insubsanable.
- Cuando la oferta presente desviaciones sustanciales a los pliegos de condiciones o cuando la oferta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.
- No se evaluarán las ofertas que incumplan con la presentación de la Garantía de Seriedad.
- Cuando se presente la oferta, y ésta no se ajusta al tipo de contrato de acuerdo al anexo No. 2
- EMSEROCCIDENTE no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna provisional.
- No se evaluarán ofertas que contengan condiciones adicionales y/o modificaciones a las establecidas en el pliego definitivo.
- Cuando, EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, EL CONTRATANTE en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de celebrar contrato, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.
- Cualquier otra causa que se desprenda del Pliego de Condiciones o norma legal aplicable.

EMSEROCCIDENTE también podrá descalificar o rechazar propuestas en los siguientes casos:

Cuando EL OFERENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo).

Cuando EL OFERENTE, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.

Cuando el oferente o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados formalmente (imputación de cargos) a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos

relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a EL CONTRATANTE a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Cuando el objeto del contrato involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupeficientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

A quienes se les haya declarado judicial o arbitralmente el incumplimiento de contratos de energía de largo plazo suscritos con EMSEROCCIDENTE.

No calificarán para presentar propuestas las Empresas que se encuentren en proceso de liquidación o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.

Los demás requisitos son "Subsanables" y en caso de omisión EMSEROCCIDENTE podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones, para lo cual se podrá otorgar un plazo hasta de cinco (5) días hábiles, para ello mediante envío de comunicación al e-mail reportado por el OFERENTE en la carta de presentación.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Parámetros de Evaluación.

- Las ofertas serán evaluadas con base en el precio promedio ponderado de la oferta presentado por EL OFERENTE.
- La energía ofertada deberá expresarse en kWh con redondeo simple hasta dos cifras decimales.
- No se evaluarán las ofertas que no permitan adjudicación parcial.
- No se tendrán en cuenta las ofertas que tengan diferentes condiciones al producto solicitado.
- Se aceptan ofertas que sigan la curva (todos los periodos horarios del producto deben tener el mismo % ofertado frente a lo solicitado).
- El precio ofertado debe ser el mismo para todos los periodos horarios de cada año.

Procedimiento para Evaluación de ofertas.

EMSEROCCIDENTE aceptará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, en

atención a los principios de eficiencia, transparencia y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, para la compra de la energía; la cual es solicitada por EL CONTRATANTE según lo descrito en este Pliego:

1. Se escogerán como propuestas elegibles aquellas que cumplan con los requerimientos de este Pliego de Condiciones y que hayan cumplido totalmente con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes.
2. Oferta Reserva: EMSEROCCIDENTE enviará al ASIC la oferta reserva en cantidad y precio para cada año que compone el producto, esta será diligenciada en el formato para remisión de ofertas establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, o aquellas que modifiquen, adicionen o sustituyan y los plazos establecidos en el cronograma de la presente

convocatoria. Adicionalmente, aquellas que no tengan precios determinados, u ofertas con un indexador diferente al IPP serie oferta interna, o alguna de las características solicitadas, no serán aceptadas por EMSEROCCIDENTE. Solo se adjudicará hasta la cantidad de energía de la oferta reserva.

3. Las propuestas elegibles, que cumplan con las condiciones mencionadas para el producto solicitado, serán evaluadas con base en el precio promedio ponderado de la oferta, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.

4. Si en la asignación de una oferta, se adjudica un porcentaje o cantidad de energía menor al ofrecido, la oferta conservará el precio ofertado.

Procedimiento para la adjudicación:

1. EMSEROCCIDENTE ordenará con base en el precio promedio ponderado de la oferta, de menor a mayor.

2. EMSEROCCIDENTE adjudicará las ofertas elegibles hasta que la cantidad de energía adjudicada alcance la energía de reserva del producto.

3. EMSEROCCIDENTE adjudicará de acuerdo con el precio de la oferta presentada.

4. Para resolver los posibles casos de empate en precio de dos o más ofertas elegibles y en caso de que se requiera porque las cantidades de energía.

Regla para dirimir empates.

En caso de que se presenten empates en precios para un producto o para el periodo anual, la asignación para cada oferta será realizada a prorrata de la demanda requerida.

En caso de que una de las ofertas en empate no permita adjudicación parcial, se tomará la decisión que minimice el riesgo de exposición en bolsa de la demanda.

Procedimiento para resolver reclamaciones.

En caso de presentarse reclamaciones y objeciones, se deben presentar y sustentar de manera oral y respetuosa por parte de los representantes de los oferentes en la audiencia en donde se lleva a cabo la evaluación, estos deberán indicar Nombre, Cargo y Empresa a la que representa. EMSEROCCIDENTE SA ESP analizará las reclamaciones y objeciones y las resolverá en la misma audiencia, culminada la audiencia no procederán nuevas solicitudes de aclaración o reclamaciones sobre el proceso de adjudicación.

8. AUDIENCIA PÚBLICA

EMSEROCCIDENTE SA ESP de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, y la resolución CREG 101 033 de 2023, desarrollará la audiencia pública en la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso conforme al numera 2.4; esta audiencia será realizada virtualmente, con el fin de que todos los interesados puedan estar presentes, y para esto, se informará el enlace de acceso a la plataforma virtual a través del SICEP.

A esta audiencia podrán asistir oferentes, autoridades de inspección, control y vigilancia y los terceros interesados que soliciten participar.

8.1 FORMALIZACIÓN DE RESULTADOS

El resultado de la convocatoria pública es el que se obtenga después de aplicar la metodología de evaluación de ofertas definida en el numeral 7 de los términos de referencia; a partir de la oferta reserva y las ofertas que cumplan con lo previsto en los pliegos de condiciones definitivos y que fueron transferidas por el ASIC, se procederá con la respectiva acta de audiencia donde se registrará:

- **Agente(s) adjudicado(s)**

EMSEROCCIDENTE SA ESP notificará por escrito al (los) Oferentes(s) o favorecido(s) con la adjudicación del contrato para el suministro de energía eléctrica. Como se establece en la Resolución CREG 130 de 2019, EMSEROCCIDENTE SA ESP y el Oferente deberán suscribir el contrato definido en los Pliegos de Condiciones definitivos, dentro de los plazos establecidos en el cronograma del presente proceso conforme al numeral 2.4.

- **Declaración de desierta**

Si como resultado de la evaluación las ofertas presentadas son descartadas por no cumplir con lo dispuesto en la metodología de evaluación o los precios ofertados superen la oferta de reserva o no se habilite oferente alguno.

8.2 REGISTRO DE CONTRATOS

LAS PARTES, realizará ante el ASIC la solicitud de registro de(los) contrato(s), dentro de los 4 días hábiles siguientes a la fecha firma del contrato.

8.3 SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA

En caso de que EMSEROCCIDENTE SA ESP considere que debe suspender la convocatoria o cancelarla, informará al ASIC para que realice el cambio del estado de la convocatoria y registrará en el SICEP los soportes necesarios que sustentarán las causas de esta decisión. En caso de suspenderla, el período de la suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. Mientras la convocatoria se encuentre suspendida, no se recibirá ningún documento por parte de los oferentes.

Para reactivar el proceso de convocatoria, EMSEROCCIDENTE SA ESP publicará en el SICEP un nuevo cronograma de actividades ajustado que cumpla con los plazos máximos previstos en la resolución CREG 130 de 2019 modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023

En caso de que EMSEROCCIDENTE SA ESP decida cancelar la convocatoria, reportará esta situación por medio del SICEP, solicitando el cambio de estado de la convocatoria a "Cancelada" y sustentando las causas por las cuales no se reactivó la convocatoria. En todo caso, la convocatoria no se podrá cancelar cuando ya se hayan recibido las ofertas.

9. GARANTÍAS

9.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Como garantía de seriedad de la oferta, el oferente deberá presentar un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que será devuelto a la parte oferente que no salga adjudicada.

La ejecución del pagaré en blanco por no firma del contrato, sólo podrá ejecutarse si la ausencia de la firma del contrato es dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la audiencia es responsabilidad del Proponente.

9.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL VENDEDOR

El Vendedor otorgará a favor de EMSEROCCIDENTE SA ESP un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que ampare los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato. Este documento deberá ser entregado a EMSEROCCIDENTE SA ESP a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato.

El pagaré será devuelto a la parte compradora cuando se encuentre a paz y salvo de las obligaciones contractuales a más tardar 30 días después de cumplidas las obligaciones contractuales.

9.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL COMPRADOR

EMSEROCCIDENTE SA ESP otorgará a favor del VENDEDOR un contrato de pignoración de subsidios que le corresponden a los usuarios de EMSEROCCIDENTE SA ESP por la prestación del servicio de energía eléctrica en el municipio de Timbiquí del Sistema Interconectado Nacional, cediéndolos al VENDEDOR.

Para establecer el monto a garantizar se tomará el promedio del periodo a garantizar, con el cual se calculará el total de dos meses multiplicado por el precio ofertado previamente actualizado.

El pagaré será devuelto a la parte compradora cuando se encuentre a paz y salvo de las obligaciones contractuales a más tardar 30 días después de cumplidas las obligaciones contractuales.

10. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS

EMSEROCCIDENTE SA ESP autoriza a los interesados en esta convocatoria a consultar datos personales financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en bancos de datos.

11. MODIFICACIÓN AL CONTRATO

Las modificaciones al contrato sólo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el contrato haya sido registrado ante el ASIC. Por lo anterior, las partes no pueden modificar la minuta durante el período comprendido entre la publicación de pliegos definitivos y el registro del contrato ante el ASIC. En todo caso, las modificaciones al contrato no pueden desmejorar las condiciones previstas en la minuta del contrato publicada en los pliegos de condiciones definitivos ni debe ir en detrimento de los derechos e intereses de los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la resolución CREG 130 de 2019, modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023.

12. ANEXOS

ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

(Ciudad y fecha)

Señores
EMSEROCIDENTE SA ESP
Ciudad

Referencia: Solicitud de ofertas para el suministro de energía eléctrica con destino al
mercado regulado Convocatoria Pública CP-ESOC2025-001

Apreciados Señores:

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública de Ofertas para la contratación del suministro de energía con destino al mercado regulado Convocatoria Pública CP-ESOC2025-001, presento oferta para suministrar energía eléctrica con destino al mercado regulado, y en el caso de ser adjudicado por EMSEROCIDENTE SA ESP S.A.S. E.S.P. en los términos consignados en la oferta de cantidades y precios presentada. Declaro así mismo:

- Que manifiesto expresamente haber leído el Pliego de Condiciones y conocer la solicitud requerida y, en consecuencia, me someto a las condiciones en ellas establecidas.
- Que toda la información y documentación suministrada es veraz.
- Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos del Pliego de Condiciones, así como sus adendas y anexos y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
- Que no nos encontramos incurso en ninguna de las limitaciones indicadas en el numeral 4.1 del Pliego de Condiciones.
- Que renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento de las condiciones o de errónea interpretación del Pliego de Condiciones.
- Que en caso de ser favorecido(s) en la presente selección nos comprometemos a pagar los impuestos y demás que resulten a que haya lugar y a expedir las garantías requeridas de acuerdo con el contrato que se derive.
- Que nos comprometemos a ejecutar el contrato en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones y en la oferta, previo cumplimiento de los requisitos para el inicio del contrato.
- Que ni la sociedad, ni los Socios, Representantes Legales, miembros de la Junta Directiva con una participación accionaria mayor al 5% han sido o están incluidos en listas vinculantes para Colombia, así como en las listas emitidas por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por EMSEROCIDENTE SA ESP S.A.S. E.S.P., pero en todo caso es obligación del VENDEDOR dar aviso, comunicar o notificar por medio escrito previa a la celebración del contrato y durante su ejecución de cualquier circunstancia actual o sobrevenida que pueda representar un riesgo en la inclusión de las mencionadas listas.

Atentamente,

Nombre proponente o razón social firma: _____ Dirección comercial
del proponente: _____ Ciudad y Departamento: _____

Teléfonos: _____ Correo Electrónico: _____

ANEXO 2. MINUTA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO No. ESOC2025-001

El presente contrato de suministro de Energía, incluyendo sus Anexos es celebrado entre las siguientes personas:

Por una parte, [EMPRESA], persona jurídica identificada con Nit No. [XXXX], con domicilio principal en la ciudad de [XXXX], constituida conforme se indica en el Certificado de Existencia y Representación Legal anexo, representada en el presente acto por [XXXXX], mayor de edad, identificado como aparece al pie de la firma, quien obra en plenas facultades conforme a los estatutos de la compañía, quien en adelante se identificará como el “VENDEDOR”; y por la otra parte, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA - EMSER OCCIDENTE SA ESP., persona jurídica identificada con Nit No. 900-662.075-7, con domicilio en la ciudad de Cali – Valle, constituida mediante Escritura Pública No. 3774 del 27 de septiembre de 2013 Notaria Veintiuno de Cali – Valle, inscrito en la Cámara de Comercio el 03 de octubre de 2013 con el No. 11613 del Libro IX, representada en el presente acto por JOSE RAFAEL MANCILLA MANCILLA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de la firma, quien obra en plenas facultades conforme a los estatutos de la compañía, quien en adelante se denominará el “COMPRADOR”, denominadas en conjunto “Las Partes”, hemos acordado celebrar el presente Contrato de suministro de energía con destino al mercado regulado, el cual se regirá por las cláusulas que se consignan más adelante, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que Las Partes son agentes del mercado mayorista con plena habilitación para la celebración del presente contrato y los representantes legales que concurren al presente acto cuentan con plena autorización conforme a los estatutos de cada compañía.
2. Que, en el marco de la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023, el COMPRADOR realizó la convocatoria pública No. CP-ESOC2025-001, para recibir ofertas de diferentes agentes y celebrar contrato para el suministro de energía con destino al mercado regulado.
3. Que [EMPRESA] participó en la mencionada convocatoria pública en calidad de oferente y su propuesta fue calificada de acuerdo con la metodología de evaluación establecida, resultando adjudicatario.
4. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.5 de la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023 es obligación del VENDEDOR y del COMPRADOR suscribir el contrato de suministro de energía destinada a mercado regulado dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación celebrada en el marco del procedimiento de convocatoria pública.
5. Que para dar cumplimiento a lo anterior y formalizar el acuerdo existente entre las Partes, las mismas proceden a celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS.

CAPÍTULO I. GENERALIDADES

PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente Contrato es el suministro de energía eléctrica con

destino al mercado regulado por parte del VENDEDOR al COMPRADOR bajo la modalidad "pague lo demandado" considerando las cantidades descritas en el Anexo 3 y 3A como referencia.

SEGUNDA: PLAZO DE SUMINISTRO. El Contrato tendrá una duración de [xxx] contado a partir de la fecha de su celebración. El suministro de energía se dará a partir de la hora 00:00 de XXXX de XXXX de 20XX y hasta las 24:00 horas del XXXX de XXXX 20XX, el cual se denominará para todos los efectos como el "Periodo a Contratar".

TERCERA: PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA. El precio para el suministro de energía en la modalidad pague lo demandado, especificado en pesos colombianos constantes del mes por kWh, es el indicado en el Anexo 3 y 3A de este Contrato sobre cuadro de Cantidades (referencia) de Energía y Precio, precio que incluye todos los cargos que son responsabilidad del VENDEDOR.

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el presente Contrato es de cuantía indeterminada. El valor real se determinará por la sumatoria de la facturación mensual, emitida en la medida en que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el plazo de ejecución.

QUINTA: FORMULA DE AJUSTE. La metodología para la actualización de los precios en la modalidad pague lo demandado, será la siguiente:

$$\text{Precio m} = \text{Precio} * \text{IPPM}/\text{IPPO}$$

Donde:

IPPM: Índice de Precios al Productor serie oferta interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de suministro.

IPPO: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de referencia, noviembre de 2025.

Precio: Precio monomio de suministro de referencia, en \$/KWh de noviembre de 2025. Precio m: Precio a liquidar en el mes de suministro, este precio estará redondeado a dos cifras decimales.

El IPP serie oferta interna será el provisional o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante circular CREG 014 de 2021 o aquella que la modifique, sustituya o adicione.

SEXTA: REGISTRO DEL CONTRATO. Una vez formalizado el presente Contrato por medio de las firmas de ambas Partes y constituidas las garantías conforme la cláusula décima tercera y décima cuarta, EMSEROCCIDENTE SA ESP solicitará al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), en un plazo no superior a cuatro (4) días hábiles el registro de este.

En todo caso, el Vendedor y Comprador tendrán la obligación de otorgar los mecanismos de cubrimiento para las transacciones en el mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto pactado.

SÉPTIMA: PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICIÓN. La entrega de la energía objeto del presente contrato será a nivel de Sistema Interconectado Nacional STN (230 Kv). El Sistema Interconectado Nacional STN será la frontera comercial o punto de entrega de la energía suministrada por el Vendedor al Comprador mediante el presente contrato.

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES. Cada Parte será responsable por los perjuicios que ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean la consecuencia de su culpa o negligencia. Los riesgos que no estén relacionados directamente con la actividad de las partes serán asumidos por el agente responsable dentro del Sistema Interconectado Nacional. El Vendedor no será responsable por restricciones en el suministro de energía por racionamiento de energía o

potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente ni el Comprador deberá pagar suma alguna por la energía no suministrada.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR. Son obligaciones del Comprador las siguientes:

- A. Pagar oportunamente al Vendedor el precio por la cantidad de energía establecido en el presente contrato.
- B. Constituir y mantener vigentes las garantías a las que hace referencia el presente Contrato.
- C. Las demás obligaciones contenidas o que se deriven del presente Contrato o de las Leyes Aplicables.

DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL VENDEDOR. Son obligaciones del Vendedor las siguientes:

- A. Suministrar al Comprador la energía en las condiciones, cantidades y plazos descritos en el presente Contrato. Lo anterior incluye, asegurar que sus proveedores de energía cumplan con el suministro necesario para cumplir con las cantidades horarias pactadas por el presente contrato.
- B. Constituir y mantener vigentes las garantías a las que hace referencia el presente Contrato.
- C. Presentar las facturas en los términos indicados en este Contrato.
- D. Las demás contenidas en el presente Contrato, en la regulación o en las Leyes Aplicables.

UNDÉCIMA: PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. Cualquier cumplimiento parcial o incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato dará lugar a la ejecución de multas o cláusula penal, de los instrumentos de pago que hubieren sido otorgados, a la reclamación de los perjuicios ocasionados y a la terminación o cesión del contrato. En todo caso, en virtud del principio de conservación de los contratos, Las Partes preferirán la cesión antes que la terminación.

Sin embargo, previo a lo anterior, será necesario que la Parte que no ha incumplido sus obligaciones o se vea perjudicada con el incumplimiento de las obligaciones de la otra Parte (en adelante "Parte Cumplida") notificará el incumplimiento a la Parte que incumpla (en adelante "Parte Incumplida"). A partir de dicha notificación, la Parte Incumplida tendrá dos (2) días hábiles, prorrogables de mutuo acuerdo, para pronunciarse y proponer las alternativas a ejercer para mitigar los perjuicios derivados del incumplimiento o para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin proponer alternativas para mitigar los perjuicios o resolver el incumplimiento, se podrá dar por terminado el contrato de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, ejercer los derechos de ejecución de los instrumentos de pago, cláusula penal y los demás efectos del incumplimiento.

En cualquier caso, de terminación del contrato será necesario notificarlo al Administrador del SIC-XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP., aviso que se entenderá surtido cuando cualquiera de las partes así lo haga, previa justificación de los hechos que conllevaron a la terminación del mismo.

Parágrafo. En ningún caso se considerará como incumplimiento del contrato el inicio del procedimiento de limitación de suministro a cualquiera de las partes cuando la parte involucrada subsane el incumplimiento de conformidad con la regulación vigente. Tampoco se considerará incumplimiento, el desistimiento del presente contrato siempre que se cumpla el procedimiento previsto en el parágrafo 2 de la cláusula décima sexta del presente contrato.

CAPITULO III. PAGOS.

DUODÉCIMA: PERIODO DE FACTURACIÓN, TIEMPOS Y FORMA DE PAGO. El valor de la energía será facturado mensualmente a EMSEROCCIDENTE SA ESP con base en los precios establecidos en la cláusula cuarta y el Anexo 1 y plazos de suministro aceptados por EL COMPRADOR, a más tardar en los treinta (30) días calendario siguientes, contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo o día hábil siguiente.

El medio de cobro empleado por EL VENDEDOR deberá ser dirigido a la dirección de EL

COMPRADOR, en original si aún no ha implementado facturación electrónica. Si EL VENDEDOR ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (en archivo XML y PDF) al buzón de EL COMPRADOR, así: facturacionemseroccidente@gmail.com Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos:

1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
2. La cantidad total asignada en kWh para el mes.
3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo.
4. Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL VENDEDOR como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio.

EL COMPRADOR cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones a que haya lugar; el plazo de pago será a partir del primer día hábil del mes después del mes de suministro, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por EL COMPRADOR en forma cumplida. EL COMPRADOR pagará la energía suministrada, en pesos colombianos y a favor del VENDEDOR o a quien este designe como beneficiario. Si no lo hace dentro del término definido, reconocerá y cancelará a título de mora, un interés igual a la tasa máxima por mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo.

RECHAZOS: Se podrá rechazar el medio de cobro sólo en los casos de presentar tachaduras o enmendaduras o discrepancia en los valores. Cualquier rechazo deberá notificarse por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del medio de cobro. En caso de que el rechazo sea procedente, se emitirá un nuevo medio de cobro, con las correcciones solicitadas. El nuevo medio de cobro deberá enviarse por correo electrónico el mismo día de la fecha de expedición.

REFACTURACIONES: Se refacturará cuando sea necesario sustituir totalmente un medio de cobro ya elaborado, por cambios en las cantidades, valores o documentos soporte. El vencimiento de las refacturas será el siguiente: Si la refactura se elabora y envía por correo durante los veinte (20) primeros días siguientes al mes de consumo, ésta vencerá el primer día calendario del segundo mes después del mes de consumo. En cualquier otro caso el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes después de la emisión del medio de cobro. En ningún caso la fecha de vencimiento de la refactura podrá ser anterior a la del medio de cobro original que modifica. En los casos en que la fecha de vencimiento de la refacturación sea posterior a la fecha de vencimiento del medio de cobro original que modifica, EL COMPRADOR reconocerá la tasa de actualización estipulada en este anexo desde la fecha de vencimiento del medio de cobro que reemplazó hasta la nueva fecha de pago de la refactura. Dicha actualización se incluirá en la refactura.

ACEPTACIÓN DE LA FACTURA: La factura, se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, esta no es rechazada o glosada por el Comprador. En todo caso, de conformidad con la legislación vigente, será carga del VENDEDOR contar con el mecanismo tecnológico que permita identificar la fecha de recibo de la factura por parte del COMPRADOR.

Parágrafo 1: En caso de presentarse glosas a la factura emitida por el VENDEDOR que puedan referirse, entre otros, a errores aritméticos, tarifas incorrectas, fecha de vencimiento incorrecta, o suministros no recibidos, se glosará la factura por el concepto y/o valor incorrecto, señalando claramente el valor y la razón de la glosa y las Partes aclararán entre sí las diferencias que fueren del caso. La glosa deberá ser consignada por escrito y remitida dentro de los tres (3) días siguientes por correo certificado o electrónico. La factura se devolverá al VENDEDOR, indicando el valor por el cual se acepta. No obstante, la glosa, la factura en su parte aceptada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo su fecha de vencimiento. En el evento de que el valor glosado corresponda a suministros no recibidos, no habrá lugar a intereses moratorios.

Parágrafo 2: Si el pago no se realiza dentro del plazo estipulado, el COMPRADOR incurrirá en mora por el incumplimiento de sus obligaciones de pago para con el VENDEDOR. El interés de mora al cual se hace referencia será equivalente a la tasa máxima de interés moratorio permitida por la ley vigente durante el período de mora, salvo que opere circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. Esto, sin perjuicio de la acción que tenga el VENDEDOR para exigir el pago por vía judicial. El COMPRADOR renuncia desde ahora, a todo aviso o requerimiento de constitución en mora.

CAPITULO IV. GARANTÍAS.

DÉCIMA TERCERA: MECANISMO DE COBERTURA A CARGO DEL VENDEDOR. EL VENDEDOR otorgará a favor de EMSEROCCIDENTE SA ESP un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que ampare los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato. Este documento deberá ser entregado a EMSEROCCIDENTE SA ESP a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato.

DÉCIMA CUARTA: MECANISMO DE COBERTURA A CARGO DEL COMPRADOR. EMSEROCCIDENTE SA ESP entregará al Vendedor un contrato de pignoración de subsidios que le corresponden a los usuarios de EMSEROCCIDENTE SA ESP por la prestación del servicio de energía eléctrica en el municipio de Timbiquí del Sistema Interconectado Nacional, cediéndolos al VENDEDOR como garantía sobre el cumplimiento de pago; en caso de que dicho monto no cubra la totalidad de la deuda, EMSEROCCIDENTE S.A. E.S.P. cubrirá el valor restante con recursos propios.

Para establecer el monto a garantizar se tomará el promedio del periodo a garantizar, con el cual se calculará el total de dos meses multiplicado por el precio ofertado previamente actualizado.

CAPITULO V. TERMINACIÓN.

DÉCIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida del presente Contrato las siguientes:

- A. El incumplimiento de cualquiera de las Partes de sus obligaciones.
- B. Por expreso mandato de la ley.
- C. En cualquier tiempo, de común acuerdo entre las Partes, caso en el cual se entenderá que existe un desistimiento.
- D. El incumplimiento en el pago de una factura por más de diez días hábiles posteriores a su incumplimiento.
- E. El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido, y que este hecho, afecte el despacho del presente contrato
- F. La no constitución por las Partes dentro del plazo estipulado de las garantías indicadas en el capítulo IV
- G. El retiro voluntario o forzoso del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las Complementen, siempre y cuando la terminación sea propuesta por la parte que no se encuentra inmersa en dicho escenario.
- H. Cuando los representantes legales, directivos, ejecutivos o socios de cualquiera de las Partes sean incluidos en la lista OFAC (Clinton), o a una acción legal por Financiación al terrorismo, o delito de lavado de activos, o por extinción de dominio dirigido contra el patrimonio de su empresa.
- I. Cuando se retrase por más de quince (15) días calendario, la entrada en operación comercial del presente Contrato, por el no registro del mismo ante el ASIC.
- J. Cuando, respecto de cualquiera de las Partes se adopte la decisión de iniciar proceso de limitación de suministro siempre que se afecte la ejecución del presente contrato

y/o retiro de mercado, siempre y cuando la terminación sea propuesta por la parte que no se encuentra inmersa en dicho escenario.

- K. Si cualquiera de las Partes inicia o se encuentra en un proceso de liquidación, disolución o sea intervenida por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, siempre y cuando la terminación sea propuesta por la parte que no se encuentra inmersa en dicho escenario.
- L. Cuando no se constituya, reponga dentro de los quince días hábiles siguientes o no se renueve la garantía para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su favor y en las condiciones exigidas;
- M. Cuando se presenten elementos que puedan representar para la otra Parte riesgos de reputación, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo, siempre que dichos elementos se fundamenten con bases e información seria, verdadera, sólida y probada.

Parágrafo 1: La terminación del presente Contrato no exime a las Partes del cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de terminación de esta. Para efectos de dar aplicación a la terminación unilateral del Contrato por incumplimiento de alguna de las partes, se deberá atender lo previsto en la cláusula undécima.

Parágrafo 2: En el evento de terminación de mutuo acuerdo, Las Partes darán por terminado el presente contrato sin que se entienda materializado un escenario de incumplimiento ni se causen erogaciones mutuas, salvo las que se hayan causado previo al momento de ocurrencia de la causal. Para dar por terminado el contrato por desistimiento, Las Partes o La Parte afectada tendrán la obligación de acreditar lo siguiente (i) señalar por escrito la ocurrencia de la causal; (ii) informar ante el ASIC el desistimiento o terminación del presente contrato; (iii) suscribir la plantilla de desistimiento o de terminación conforme aplique, del presente contrato ante el administrador del mercado; (iv) adelantar el procedimiento de devolución y anulación del mecanismo de aseguramiento otorgado; y (v) en lo aplicable, adelantar el proceso de liquidación de que trata la cláusula vigésima cuarta del presente contrato. El cumplimiento parcial o incumplimiento del presente parágrafo implicará un incumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Resolución CREG 130 de 2019, el presente contrato y, por ende, las obligaciones de Las Partes podrán suspenderse en cualquier caso de mutuo acuerdo por un término no superior a cinco (5) meses. Para este propósito, Las Partes podrán suscribir un acta de suspensión en la que manifiesten los requisitos o escenarios necesarios para que se levante la suspensión. De no existir mutuo acuerdo, se podrá adelantar el procedimiento de desistimiento de que trata el parágrafo 2 de la cláusula décima cuarta del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA: CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, la Parte incumplida se obliga a cancelar a la Parte cumplida, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor remanente del Contrato, a título de sanción y tasación anticipada de perjuicios, salvo cuando el incumplimiento sea atribuible a fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente previamente demostrados. El valor total del contrato se definirá como el causado hasta el momento del incumplimiento más el valor estimado del contrato pendiente por ejecutar, que se calculará de acuerdo con las cantidades previstas de suministro de energía en el anexo 3 y 3A como referencias y con el precio del Contrato, incluyendo un IPP con un crecimiento anual del 3%. Este valor podrá ser cobrado por la parte cumplida por la vía ejecutiva con base en la declaración que haga sobre el incumplimiento, lo cual es aceptado por las partes.

La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios causados y no resarcidos con la aplicación de esta cláusula, este pago se debe entender como un pago parcial pero no definitivo de los perjuicios.

DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN. El COMPRADOR y el VENDEDOR podrán ceder total o parcialmente el presente Contrato por mutuo acuerdo perfeccionado mediante documento escrito. En todo caso,

las eventuales cesiones no pueden tener la capacidad, el propósito o el efecto de ir en detrimento de los derechos inherentes de los usuarios o de sobrepasar los límites de compras propias establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019. modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023.

Parágrafo 1: Para llevar a cabo la cesión del presente contrato, bastará con la suscripción de un acuerdo de cesión entre la parte cedente y la parte cesionaria. Cualquiera de Las Partes podrá registrar la cesión del presente contrato ante XM, sin embargo, será la parte cedente quien deberá velar porque dicho registro se realice dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acuerdo de cesión.

Parágrafo 2: En los eventos en que alguna de Las Partes sea notificada del inicio de un proceso de limitación de suministro, con independencia de que se trate de un proceso iniciado por incumplimiento de obligaciones con terceros ajenos al presente contrato; cuando se encuentre en causales de retiro del mercado como agente o incurra en escenarios de insolvencia o reorganización empresarial, la parte incurso en estos escenarios tendrá la obligación de ceder el presente contrato a un tercero que continúe honrando su cumplimiento en los mismos términos pactados.

Parágrafo 3: En todo caso, los derechos económicos del presente contrato podrán ser cedidos irrevocablemente a una fiducia de administración y fuente de pago definida por la parte cedente. Para la cesión de derechos económicos no se requerirá autorización previa de la otra PARTE, pero la parte cedente tendrá a su cargo la obligación de indicar la instrucción clara y precisa del destinatario de los pagos.

CAPÍTULO VI. MISCELÁNEOS

DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO, INTERPRETACIÓN, CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. El domicilio del presente contrato será la ciudad de Cali - Valle. El presente contrato, sus derechos y obligaciones estipuladas en la misma se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes vigentes en la República de Colombia, y en lo particular por la reglamentación expedida por la CREG para el mercado mayorista de energía. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del Contrato se producen cambios en la Ley Colombiana, resoluciones emitidas por la CREG o autoridad competente y acuerdos emitidos por el ASIC, que modifiquen sus términos, los derechos y obligaciones que ahora se contraen, las Partes se obligan a efectuar los cambios y ajustes necesarios dentro del término máximo de un (1) mes desde el aviso escrito recibido por la parte interesada a la otra parte, para dar cumplimiento a la nueva regulación o para restablecer el equilibrio económico de las partes, previa justificación de la afectación de este equilibrio económico. En el evento de no llegarse a un acuerdo entre las partes dentro del plazo aquí establecido, se someterá la diferencia al procedimiento establecido en la cláusula Vigésima de este Contrato.

Parágrafo 1: Cualquier nueva carga impositiva establecida legalmente que afecte el precio de suministro y pago de la energía convenida, o la ejecución del contrato, será asumida por la Parte sobre la cual recaiga.

Parágrafo 2: En caso de que los cambios normativos impliquen una disminución del precio pactado, las partes se obligan a efectuar los cambios y ajustes necesarios dentro del término máximo de un (1) mes desde el aviso escrito recibido por la parte interesada a la otra parte, para dar cumplimiento a la nueva regulación o para restablecer el equilibrio económico de las partes, previa justificación de la afectación de este equilibrio económico

VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia, diferencia o disputa que se presente entre las partes en relación con la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de la relación que surja con ocasión de Contrato, será resuelta por éstas mismas en una o varias reuniones que no podrán superar un término de treinta (30) días contados a partir del día siguiente a aquel en el cual una de ellas comunique por escrito a la otra la diferencia. La reunión deberá llevarse a cabo

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que una de las Partes convoque a la otra, en las oficinas de EMSEROCCIDENTE SA ESP o de forma virtual. Si una parte no asiste a alguna de las reuniones sin justificar la inasistencia por lo menos el mismo día de la reunión, se entenderá agotada la etapa de arreglo directo.

En caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo entre las Partes en la etapa de arreglo directo, éstas acuerdan someter el conflicto a la decisión de un tribunal arbitral. Cuando la cuantía de las pretensiones sea igual o inferior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por un (1) árbitro, que será designado por mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto, si no hay acuerdo un término de diez (10) días hábiles, desde la fecha en que una parte invite a la otra a hacer la designación, se hará mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. En el caso en el cual la cuantía de las pretensiones supere los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por tres (3) árbitros, los cuales serán designados por mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto, si no hay acuerdo un término de diez (10) días hábiles, desde la fecha en que una parte invite a la otra a hacer la designación, se hará mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali.

El o los árbitros designados serán Abogados inscritos y fallarán en Derecho. El Tribunal de Arbitramento tendrá sede en la ciudad de Cali, decidirá conforme a leyes colombianas y en especial a las normas de arbitraje doméstico vigentes, y se someterá íntegramente a los reglamentos y procedimientos arbitrales de la Cámara de Comercio de Cali, o a falta de ésta, de la entidad que haga sus veces. El Tribunal decidirá sin perjuicio de la calidad de título ejecutivo que presta este documento en lo que se refiere a su incumplimiento, lo cual será conocido por la justicia ordinaria, mediante el trámite de ley.

Las partes excluyen expresamente de esta cláusula lo relacionado con la ejecución de las obligaciones ciertas, expresas y exigibles, así como la de los títulos valores y títulos ejecutivos surgidos en relación de la presente relación jurídica. Las acciones relacionadas con la ejecución de estos documentos serán del exclusivo conocimiento de la jurisdicción ordinaria de Colombia.

VIGÉSIMA PRIMERA: EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Las Partes quedarán exentas de responsabilidad por la demora o inejecución o ejecución parcial o extemporánea de las obligaciones de este Contrato, cuando quiera que se presenten circunstancias que sean el resultado de fuerza mayor o caso fortuito. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le notificará por escrito a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y hasta donde sea práctico, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte se verá afectada. Una vez efectuada la notificación aquí señalada, la Parte afectada quedará excusada del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, durante un período de tiempo no mayor a dos (2) meses de la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito (el "Periodo Especial"). La Parte afectada no quedará relevada del cumplimiento de sus obligaciones hasta tanto no haya dado debido cumplimiento a la notificación. En caso de desaparecer tal circunstancia las partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente; si la fuerza mayor o caso fortuito se prolonga por un término superior al Periodo Especial, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Contrato, para lo cual bastará comunicación escrita a la Otra Parte invocando esta cláusula.

Solamente se considerará como causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito todo evento que califique como tal de acuerdo con el artículo 64 del Código Civil colombiano, debidamente comprobado y siempre que sea ajeno a la Parte que lo alega y ocurra sin su culpa. Las obligaciones pendientes de pago, ocasionadas con anterioridad a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser cubiertas por EMSEROCCIDENTE SA ESP en los períodos estipulados.

VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Para efecto de la Liquidación del presente Contrato, el Vendedor emitirá certificado de paz y salvo por los pagos realizados y EMSEROCCIDENTE SA ESP emitirá Paz y Salvo por el cumplimiento del suministro de energía. La emisión de los certificados podrá efectuarse mediante acta de liquidación la cual se realizará a más

tardar el primer día del cuarto mes siguiente al último mes de suministro.

VIGÉSIMA TERCERA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar con la ejecución del negocio jurídico que resulte del presente Contrato y su aceptación serán remitidas así:

VENDEDOR: [XXXX]
DIRIGIDA A: [XXXX]
TELÉFONOS: [XXXX]
CORREO ELECTRÓNICO: [XXXX]

EMSEROCCIDENTE SA ESP
DIRIGIDA a: Sharon Montaña
TELEFONO: 311 348 2849
EMAIL: facturacionemseroccidente@gmail.com

Todas las notificaciones y comunicaciones que deban efectuarse en virtud del presente contrato se harán por escrito y surtirán efecto contra la entrega de estas si se entregan personalmente, por vía correo electrónico. En caso de correo electrónico, se tendrá la fecha de recibo siempre y cuando sea día hábil, de lo contrario surtirán efecto el día hábil siguiente.

VIGÉSIMA CUARTA: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que se entreguen las Partes, durante la negociación, celebración, ejecución y liquidación del negocio jurídico será, por regla general, de carácter confidencial. Las Partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para sus matrices o filiales o para operaciones distintas de la ejecución del presente contrato, salvo i) Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa o en cumplimiento de la regulación vigente; ii) Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre la información.

En caso de que sea necesario para la ejecución del presente contrato permitir el acceso a información confidencial a la matriz o filial de Las Partes, será necesario obtener previa autorización por escrito.

VIGÉSIMA QUINTA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se entiende para todos los efectos, que, con la suscripción del presente Contrato, Las Partes cuentan con políticas de privacidad para el tratamiento de datos personales a las cuales dan pleno cumplimiento y podrá ser consultada en nuestros sitios web. Igualmente se autorizan entre sí, para realizar el tratamiento de los datos personales, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 o y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan.

Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión. Como titular de los datos podrán solicitar expresamente la corrección, actualización y rectificación, dirigiendo una comunicación escrita a la otra parte mediante sus canales dispuestos.

VIGÉSIMA SEXTA: ORIGEN DE INGRESOS. El Comprador declara que tanto los recursos

utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar al Vendedor, al Negocio Jurídico o Comprador celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obliga a reportar al Vendedor o Comprador la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, Organizaciones o entidades nacionales o internacionales, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por las partes, así como la vinculación en investigación formal (imputación de cargos) cuando se tenga conocimiento, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. En igual sentido, las Partes se obligan a responder ante la otra parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de la parte cumplida para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación contractual a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente Contrato, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa aplicable incorporada en el ordenamiento jurídico nacional en materia de actos contra la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. Las Partes certifican que, a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica, no están incluidas en listas de control (entre otras, OFAC), no tienen conocimiento que se encuentran vinculadas en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes, ni en ninguna de las listas vinculantes para Colombia. Los instrumentos y mecanismos con los que cuentan las Partes para la prevención de la corrupción y lavado de activos, serán honrados y cumplidos.

Las Partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción. LAS PARTES acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico ni éste, ni contratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad.

Así mismo, las Partes y quienes actúen en representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico, ya sea a nombre propio o el de alguna de las Partes. Las Partes reconocen que cualquier incumplimiento de la presente Cláusula constituye causal de terminación unilateral a favor de la Parte que cumple, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que la Parte incumplida tenga derecho a indemnización alguna. En caso de que las Partes, así como los contratistas y trabajadores de aquel conozcan un incumplimiento que contravenga lo aquí establecido, utilizarán el Canal Ético disponible para reportar tal incumplimiento.

VIGÉSIMA OCTAVA: TRIBUTOS. Los tributos del orden nacional, distrital, departamental y municipal, que sean aplicables al Contrato estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo

de la respectiva obligación tributaria. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por este contrato y práctica de las retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme a lo previsto en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Las retenciones y deducciones a que haya lugar se harán de acuerdo con las leyes vigentes y aplicables

VIGÉSIMA NOVENA: CONFLICTO DE INTERÉS. Las partes declaran bajo la gravedad del juramento que, ni él, ni sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores vinculados al Negocio jurídico están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés, sus accionistas con participación superior al 5%, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que una de las partes, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de la otra parte, y su interés personal o el de tercera persona. En caso de encontrarse en algunas de las etapas del Contrato en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés relacionado con cualquiera de las partes, inmediatamente, después de conocido, la parte que presente el conflicto de interés, debe reportar tal situación a través del correo electrónico dirigido al Gerente del Proceso que gestiona el Negocio Jurídico, con copia al Coordinador del Negocio Jurídico. La omisión de esta obligación por parte cualquiera de las partes constituye causal de terminación unilateral a favor del Comprador, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que exista el derecho a indemnización alguna.

TRIGÉSIMA: RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Es obligación conocer y observar la Política de Derechos Humanos de las Partes y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del presente Contrato. Las Partes recibirán, registrarán e investigarán administrativa o disciplinariamente cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del presente Contrato y comunicará a la parte incumplida tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación. Estos registros podrán ser solicitados por las Partes en cualquier momento.

TRIGÉSIMA PRIMERA. DIVISIBILIDAD DEL CONTRATO. Cualquier cláusula, numeral, literal o párrafo de este contrato que sea o resulte ilegal no será aplicable para el propósito que se estipuló, sin que con ello se afecte la validez de las demás disposiciones de este documento.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DECLARACIÓN FINAL. La relación comercial entre las Partes se registrará en todo lo no mencionado en este documento, por lo dispuesto en los términos de la Convocatoria pública [XXX] para el suministro de energía y potencia para el mercado regulado.

En constancia, se firma a los del mes de XXX del año XXXX, en dos ejemplares, en la ciudad de Cali - Valle.

COMPRADOR

José Rafael Mancilla Mancilla
Representante Legal
EMSEROCCIDENTE SA ESP
C.C. 1059445067

EL VENDEDOR

Nombre Representante Legal vendedor
vendedor
Representante Legal cc

ANEXO 3. CANTIDADES DE REFERENCIA

EMSEROCCIDENTE SA ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA N° CP-ESOC2025-001
ANEXO 4. FORMATO DE OFERTA - PRODUCTO 1
NOMBRE DEL OFERENTE
Precios y cantidades de la energía ofertada
En Pesos de Noviembre de 2025

OFERTA PRODUCTO 1				
Mes	E. Solicitada [kWh-mes]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	\$/kWh
feb-26	196.857		-	
mar-26	508.547		-	
abr-26	492.142		-	
may-26	508.547		-	
jun-26	492.142		-	
jul-26	508.547		-	
ago-26	508.547		-	
sep-26	492.142		-	
oct-26	508.547		-	
nov-26	492.142		-	
dic-26	508.547		-	
ene-27	508.547		-	
feb-27	180.452		-	

**ANEXO No. 4 - PAGARÉ EMSEROCCIDENTE SA ESP Y CARTA DE INSTRUCCIONES
PAGARÉ No. [XXXX]**

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA No. [XXXX]

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP NIT 900.662.075-7 – ACREEDOR [XXXX] NIT: [XXX] - DEUDOR

[XXXX], empresa de servicios públicos domiciliarios, creada como consta en el certificado de existencia y representación legal, en cuyo nombre y representación legal actúa el [XXXX], mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, en calidad de [Gerente General/ Representante Legal] debidamente facultado para el presente acto, persona jurídica que en adelante se llamará EL DEUDOR, declaro: PRIMERO.- Objeto: Que en virtud del presente título valor, EL DEUDOR pagará incondicionalmente a la orden de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP o a quien represente sus derechos o actúe como tenedor del título, en sus oficinas de la ciudad de _____, el _____ del mes _____ del año _____, la suma de _____ millones de pesos (\$) moneda legal, por concepto de capital, más los intereses corrientes conforme a certificación de la Superintendencia Financiera y moratorios a la tasa máxima legal permitida hasta que se realice el pago de la obligación, valor este que corresponden a la cuantificación del incumplimiento por parte de [XXXX] de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato No. [XXXX] SEGUNDA- Gastos. En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente título valor será a mi cargo las costas judiciales y/o los gastos de cobranza tales como honorarios de abogados que se causen por tal razón. En virtud de lo anterior, EL DEUDOR pagará incondicionalmente a la orden de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP o a quien represente sus derechos o actúe como tenedor del título, en sus oficinas de la ciudad de _____, el día _____ del mes _____ del año _____, la suma de _____ millones de pesos (\$) moneda legal, por concepto de "Gastos". TERCERA- Noticia de rechazo y protesto. Expresamente declaro excusado la presentación del protesto y noticia de rechazo del presente pagaré; renuncio al mecanismo de protesto consagrado en los artículos 678, 703 y demás normas concordantes del Código de Comercio; y a los requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora. CUARTA- Cláusula aceleratoria. Expresamente reconozco el derecho que le asiste a EL ACREEDOR, para que en los eventos que a continuación se señalan pueda declarar extinguido el plazo y de esta manera exigir anticipadamente, judicial o extrajudicialmente, sin necesidad de requerimiento alguno, el pago de la totalidad del saldo insoluto de la obligación incorporada en el presente pagaré, así como sus intereses corrientes y moratorios, los gastos de cobranzas, incluyendo los honorarios de abogados y demás obligaciones a favor de EL ACREEDOR: a) Cuando EL DEUDOR sea demandado ejecutivamente por terceros que afecte el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de la referencia; b) Cuando EL DEUDOR se encuentre en cesación de pagos, sea declarado insolvente, se encuentre inmerso en proceso concordatario o convoque a concurso de acreedores; o se ejecute la garantía o garantías de que trata el Anexo C de la Resolución CREG 024 de 1995; c) Si cualquier garantía que ampare mis obligaciones para con EL ACREEDOR o quien represente sus derechos, es perseguida en un proceso judicial o si se determina que estas disminuyen su valor o se deprecian, de tal forma que no cubran totalmente las obligaciones o recayera sobre ellos cualquier hecho susceptible de disminuir su valor o comprometer su dominio, d) Cuando EL DEUDOR llegare a ser vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo. QUINTA- Suscripción del pagaré El presente título valor se entiende otorgado por parte de [XXXX]., por lo que como persona jurídica se entiende obligada incondicionalmente con independencia de quien concurra a la suscripción del documento en su representación. SEXTA- Negociabilidad. Autorizo expresamente a EL ACREEDOR para que a cualquier título endose el presente pagaré o ceda el crédito incorporado en el mismo de forma total o parcial, a favor de

cualquier tercero sin necesidad de notificación previa. En tal caso, las autorizaciones para el diligenciamiento del presente pagaré, sus garantías y cualquier otra autorización o manifestación que haya hecho sobre el mismo, se entenderá igualmente cedida de pleno derecho. SÉPTIMA- Pago con títulos valores. Para los efectos previstos en el artículo 882 del Código de Comercio, dejo expresa constancia que la entrega de títulos valores de contenido crediticio no valdrá como pago sino hasta que, por cuenta de su cobro, EL ACREEDOR reciba el valor correspondiente. OCTAVA- Competencia. En caso de reclamación judicial o extrajudicial, a efectos de determinar el factor territorial de competencia en aplicación del numeral 3) del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012, se entenderá que el lugar de cumplimiento de las obligaciones será la ciudad de Cali. NOVENA- Exigibilidad posterior al diligenciamiento. Las instrucciones para el diligenciamiento del pagaré no inhiben a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP o a quien represente sus derechos para efectuar el cobro de cualquier valor que se cause con posterioridad a su diligenciamiento, para lo cual este mismo título prestará mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento alguno o requisito adicional. Asimismo, en el evento en que EL ACREEDOR cometiere errores involuntarios en el diligenciamiento del Pagaré, EL ACREEDOR queda expresamente facultado para aclararlos, enmendarlos y corregirlos. DÉCIMA- Compensación. Expresamente faculto a EL ACREEDOR o quien haga sus veces para compensar con cualquier saldo a mi favor, los saldos pendientes por pagar a mi cargo.

Firmado en [XXXX], a los _____ días del mes de [XXX] del año dos mil veintiséis (2026).

[EMPRESA] DEUDOR
[Nombre de representante legal]

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No [XXXX]
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA No. [XXXX]

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP NIT 900.662.075-7 – ACREEDOR [XXXX] NIT: [XXXX] - DEUDOR

[XXXX], empresa de servicios públicos domiciliarios, creada como consta en el certificado de existencia y representación legal, en cuyo nombre y representación legal actúa el [XXXX], mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, en calidad de [Gerente General/ Representante Legal] debidamente facultado para el presente acto, persona jurídica que en adelante se llamará EL DEUDOR autoriza a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP o quien haga las veces de tenedor del título valor, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el Artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor del capital más intereses que EL DEUDOR deba a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP como resultado del incumplimiento de una obligación en desarrollo del Contrato [XXX] o en los casos previstos en la cláusula cuarta (Cláusula aceleratoria). En el espacio reservado para los Gastos ocasionados por la reclamación o recaudo judicial o extrajudicial de la obligación, se insertará el valor de las costas judiciales y/o los gastos de cobranza tales como honorarios de abogados que se causen por tal razón.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, EL DEUDOR deberá pagar a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que exceda dichos límites.
3. Los espacios en blanco se llenarán a favor de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP cuando EL DEUDOR no cumpla con sus obligaciones derivadas del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No. [XXX] o cuando se presente alguno de los eventos previstos en la cláusula cuarta (Cláusula aceleratoria) pudiendo estos causar riesgos de incumplimiento total o parcial.
4. La fecha de vencimiento en la que se podrá hacer efectivo el título valor será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta o cualquier fecha que EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO SA ESP señale con posterioridad al incumplimiento de las obligaciones adeudadas.
5. DEUDOR asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré, ya sea que se haga por vía judicial o extrajudicial. EL ACREEDOR no necesita autorización distinta de la aquí conferida ni dar aviso previo al DEUDOR para diligenciar los espacios dejados en blanco del pagaré. El pagaré así diligenciado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos ni requerimientos.

Firmado en [XXXX], a los _____ días del mes de [XXX] del año dos mil veintiséis (2026).

[EMPRESA] DEUDOR
[Nombre de representante legal]

ANEXO 5. MODELO MINUTA DE CONTRATO DE PIGNORACION DE SUBSIDIOS

El presente contrato de pignoración de subsidios, es celebrado entre las siguientes:

Por una parte, [EMPRESA], persona jurídica identificada con Nit No. [XXXX], con domicilio principal en la ciudad de [XXXX], constituida conforme se indica en el Certificado de Existencia y Representación Legal anexo, representada en el presente acto por [XXXXX], mayor de edad, identificado como aparece al pie de la firma, quien obra en plenas facultades conforme a los estatutos de la compañía, quien en adelante se identificará como el “ACREEDOR”; y por la otra parte, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCCIDENTE COLOMBIANO SA - EMSEROCCIDENTE SA ESP., persona jurídica identificada con Nit No. 900-662.075-7, con domicilio en la ciudad de Cali . Valle., constituida Escritura Pública No. 3774 del 27 de septiembre de 2013 Notaria Veintiuno de Cali – Valle, inscrito en la Cámara de Comercio el 03 de octubre de 2013 con el No. 11613 del Libro IX, representada en el presente acto por JOSE RAFAEL MANCELLA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de la firma, quien obra en plenas facultades conforme a los estatutos de la compañía, quien en adelante se denominará el “DEUDOR”, denominadas en conjunto “Las Partes”, hemos acordado celebrar el presente Contrato de pignoración de subsidios, el cual se registrá por las cláusulas que se consignan más adelante, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que Las Partes son agentes del mercado mayorista con plena habilitación para la celebración del presente contrato y los representantes legales que concurren al presente acto cuentan con plena autorización conforme a los estatutos de cada compañía.
2. Que, en el marco de la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023, el DEUDOR realizó la convocatoria pública No. CP-ESOC2025-001, para recibir ofertas de diferentes agentes y celebrar contrato para el suministro de energía con destino al mercado regulado.
3. Que [EMPRESA] participó en la mencionada convocatoria pública en calidad de oferente y su propuesta fue calificada de acuerdo con la metodología de evaluación establecida, resultando adjudicatario.
4. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.5 de la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023 es obligación del ACREEDOR y del DEUDOR suscribir el contrato de suministro de energía destinada a mercado regulado dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación celebrada en el marco del procedimiento de convocatoria pública.
5. Que para dar cumplimiento a lo anterior y formalizar el acuerdo existente entre las Partes, las mismas celebraron CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO No. XXXXXXXX
6. Que bajo la autorización del Ministerio de Minas y Energía se realiza el presente contrato de Pignoración de Subsidios.

CLÁUSULAS.

PRIMERA. Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de materializar la garantía que debe extender el DEUDOR al ACREEDOR, por la celebración de un contrato anterior e indispensable, de suministro de energía eléctrica con el destino al mercado regulado por parte del ACREEDOR al DEUDOR.

SEGUNDA. Obligación garantizada. El ACREEDOR ha celebrado con el DEUDOR un contrato de suministro de energía eléctrica en modalidad Pague lo Demandado con destino al mercado regulado, con cuantía indeterminada y debidamente registrado antes el ASIC, según consta en el mismo documento el día [XXXX].

TERCERA. Derechos de crédito pignorados. Para garantizar la anterior operación, además de las responsabilidades ya estipuladas por las partes, el DEUDOR pignora a favor del ACREEDOR y

durante el tiempo que tenga obligaciones a su cargo por el contrato de suministro de energía eléctrica para el mercado regulado No. [XXXXXX], los derechos de crédito que tiene a su favor por concepto de subsidios de energía eléctrica correspondientes a la atención del mercado en SIN de los usuarios de estrato uno y dos, atendidos por el DEDUDOR en el municipio de Timbiquí y pagados por el Ministerio de Minas y Energía.

CUARTA. Notificación del gravamen. El DEUDOR se obliga a notificar el gravamen constituido por el presente documento AL PAGADOR del crédito pignorado a más tardar 5 días hábiles después de la formalización y registro del contrato de suministro de energía eléctrica para el mercado regulado No. [XXXXXX]

QUINTA. Comunicaciones y notificaciones. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar con la ejecución del negocio jurídico que resulte del presente Contrato y su aceptación serán remitidas así:

ACREEDOR: [XXXX]
DIRIGIDA A: [XXXX]
TELÉFONOS: [XXXX]
CORREO ELECTRÓNICO: [XXXX]

DEDUDOR: EMSEROCCIDENTE SA ESP S.A.S. E.S.P.
DIRIGIDA a: Sharon Montaña
TELÉFONO: 311 348 2849
EMAIL: facturacionemseroccidente@gmail.com

Todas las notificaciones y comunicaciones que deban efectuarse en virtud del presente contrato se harán por escrito y surtirán efecto contra la entrega de estas si se entregan personalmente, por vía correo electrónico. En caso de correo electrónico, se tendrá la fecha de recibo siempre y cuando sea día hábil, de lo contrario surtirán efecto el día hábil siguiente.

En constancia, se firma a los del mes de XXX del año XXXX, en dos ejemplares, en la ciudad de Cali - Valle.

DEUDOR

EL VENDEDOR

Jose Rafael Mancilla Mancilla Nombre
Representante Legal
EMSEROCCIDENTE SA ESP
C.C. 1059445067

NOMBRE Representante Legal
Representante Legal
NOMBRE empresa
C.C.